



P U T U S A N

Nomor 23 /Pid.Sus.Anak/2017/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana Anak atas nama:

Nama lengkap : TERDAKWA ANAK

Tempat lahir : Denpasar

Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 15 Juni 1999

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Badung Bali.

Agama : Protestan

Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Si Anak ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2017 s/d tanggal 30 Maret 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 12 April 2017 s/d tanggal 18 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan 30 Juni 2017;

Si Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya I Made Somya Putra, SH.MH., Dkk., Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum BALI WCC, yang beralamat di Jalan Muding Indah VIII Nomor 1 Kerobokan, Badung-Bali, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Keapniteraan Pengadilan Negeri Denpasa tanggal 14/6/2017, Reg.No: 439/Daf/2017;

Didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Denpasar dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2017/PN Dps. tanggal juni 2017 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2017/PN Dps. tanggal juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas: 44/Litmas Pros PN /IV/2017/Bapas ,tanggal 17 April 2017, terhadap Anak atas TERDAKWA ANAK; Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbarengan Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung dous warna hitam;
 - 1(satu) buah HP merk Samsung 3G warna hitam;
 - 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - 1(satu) buah tas warna ping;
 - 1(satu) buah dompet warna hitam merk guess;
 - 1(satu) buah dompet warna merah merk chloe;
 - 1(satu) buah dompet warna merah merk guess;
 - 1(satu) buah dompet warna merah tanpa merk;
 - 1(satu) buah dompet warna coklat kotak-kotak tanpa merk;
 - 1(satu) buah dompet warna coklat tanpa merk;
 - 1(satu) buah KTP atas nama Wayan Hunnah;
 - 2(dua) buah kartu kredit card BCA atas nama Wayan Hunnah;
 - 1(satu) buah kartu ATM BRI No Seri 60130133340553134;
 - 1(satu) buah kartu ATM Mandiri No Seri : 4616994199667330;
 - 1(satu) buah kartu berobat Surya Husada atas nama Komang Githa Trisnasari;
 - 1(satu) buah kartu Hawa Gym atas nama Indah;

Hal 2 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah KTP atas nama Ni Luh Yuliasuti;
- 1(satu) buah STNK atas nama Ni Luh Yuliasuti;
- 1(satu) buah KTP atas nama Ni Made Junianti;
- 1(satu) buah STNK atas nama Komang Edi Sutrisna;
- 1(satu) lembar uang pecahan 100.000;
- 2(dua) lembar uang dollar Amerika pecahan satu dollar;
- 1(satu) lembar uang Won pecahan 1000 won;
- 8(delapan) lembar uang pecahan 50.000;
- 1(satu) buah dompet kecil bunga-bunga;
- 4(empat) buah cincin liontin warna kuning keemasan;
- 1(satu) buah cincin kawin warna kuning keemasan;
- 1(satu) buah kalung rantai kecil warna kuning keemasan;
- 1(satu) buah gelang rantai kecil warna kuning keemasan;
- 1(satu) unit motor Honda Vario Techno warna putih setrip merah No Pol DK 4734 OE, Noka : MH1JFJ116EK294431, Nosin : JFJ1E1293258;
- 1(satu) buah jaket kaos warna hitam;
- 1(satu) buah STNK atas nama Kostafina Ludia Marantika;
- 1(satu) buah helm warna hitam;
- 1(satu) buah jaket kaos warna hitam;
- 1(satu) buah dompet warna coklat merk Mont Blanc.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL.

4. Menetapkan agar Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan anak menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan berniat untuk melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar keterangan dan permohonan orang tua Anak yang juga memohon keringanan hukuman dengan alasan anaknya masih ingin melanjutkan sekolah, dan untuk itu orangtua anak bersedia membina anaknya agar tidak mengulangi perbuatannya, serta menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan keluarganya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK telah mengakui terus terang perbuatan dan kesalahannya serta menyesali perbuatannya, maka untuk melindungi hak-hak Anak untuk tetap mendapat perhatian dan perlindungan hukum, Penasihat Hukum memohon agar Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Hal 3 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan :

- Klien bernama TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK lahir di Denpasar ,tanggal 15 Juni 1999 ia adalah anak ketiga dari pasangan Bapak Idan Ibuorang tuanya mengurus dan membesarkan klien sepenuh hati dalam lingkungan keluarga dengan status ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari –hari dan sekolahnya Namun karena salah pergaulan , klien akhirnya berhenti sekolah dan tidak melanjutkan sekolahnya sampai saat ini , Sebelum terlibat dalam tindak pidana ini klien sudah pernah memiliki riwayat kenakalan dan pelanggaran hukum , Sampai terlibat dalam dugaan tindak pidana ini karena klien sebelumnya mengkonsumsi alkohol dalam jumlah berlebihan yang mengakibatkan klien mudah terpancing dan tidak dapat mengontrol emosinya sehingga melakukan perbuatan yang tidak baik tanpa menghiraukan dampak yang ditimbulkan tidak hanya terhadap korban ,dirinya dan orangtua klien tapi juga lingkungan dan pemerintah setempat ;
- Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah pergaulan dan lingkungan ,Faktor lain yang juga turun berpihak adalah faktor dari keluarga berupa kurangnya perhatian pengawasan dan pengawasan orangtua terhadap lingkungan pergaulan anaknya sehingga membuat klien bebas bergaul dengan siapa saja tanpa dapat memilah mana teman yang dapat memberi pengaruh positif dan mana teman yang dapat memberi pengaruh negatif terhadap dirinya ;
- Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar klien baru menyadari dan sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya membuat menguasai ,permasalahan ini klien juga ingin melanjutkan pendidikan demi masa depannya ;
- Orangtua , masyarakat dan pemerintah setempat menyatakan sanggup menerima dan membina klien kembali demi masa depannya ;
- Pihak korban belum bisa memaafkan klien karena selain dampak yang ditimbulkan terhadap dirinya korban juga ingin menjadikan ini sebagai pelajaran berharga dalam hidup klien sehingga tidak mengulang kembali perbuatan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat ;

2. Rekomendasi :

Hal 4 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan analisa dan kesimpulan tersebut diatas serta mempertimbangkan tanggapan –tanggapan dari keluarga klien , masyarakat , pemerintah setempat dan kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan Pasal 71 ayat (1) huruf b ke (1) UU N0. 11 tahun 2012 tentang system Peradilan pidana anak , maka pembimbing Kemasyarakatan dalam proses perkara ini meekomendasikan kepada Hakim yang menyidangkan dalam proses perkara ini merekomendasikan kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat menjatuhkan pidana dengan syarat berupa Pembinaan di luar lembaga serta mendapatkan bimbingan dari PK Bapas Klas I Denpasar dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien sebelumnya sudah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam tidak pidana yang berbeda namun sudah dapat diselesaikan secara kekeluargaan ;
2. Klien perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya seperti mengikuti pendidikan dan lain-lainnya sehingga klien dapat melanjutkan pendidikan demi masa depannya ;
3. Pihak orangtua klien sanggup akan memperhatikan kepentingan klien dan mengawasi serta membina klien agar tidak terulang lagi pelanggaran hukum

Menimbang, bahwa Anak TERDAKWA ANAK als. GERSO diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yaitu anak ELLIEZER TERDAKWA ANAK LENDENG als TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan saksi I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als BIKUL (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 pukul 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jalan Teuku Umar Denpasar atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas warna cream beserta isinya yang seluruhnya atau sebagian milik saksi I Dewa Ayu Juliantari, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Teuku Umar Denpasar di depan dealer Honda mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat beserta isinya yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Wayan Hunnah dan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan Pulau Buton Denpasar mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas warna biru tua beserta isinya yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Dharma Dwi Indah, atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain milik ia anak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau

Hal 5 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul kenal sejak bulan Juli 2016 di tempat bermain PS di daerah Monang maning, Denpasar dan menjalin hubungan pertemanan hingga keduanya mengambil barang orang lain dengan cara paksa (penjambretan) dan kekerasan di wilayah Denpasar dan Kuta sejak bulan Oktober 2016, aksi dilakukan secara spontan karena tidak mempunyai uang sehingga begitu melihat korban membawa tas keduanya mempunyai niat untuk mengambil barang dengan cara paksa untuk dimiliki dan mendapatkan uang dan sasarannya atau korbannya selalu perempuan;
- Bahwa cara anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul melakukan penjambretan adalah dengan naik sepeda motor dimana saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul membonceng anak, keduanya mulai melancarkan aksinya sekitar pukul 03.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita. Di jalan yang sepi saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul memepet motor korban, apabila posisi dompet atau tas ditaruh di dashbord depan maka saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul yang mengambilnya, jika korban menggunakan tas yang digendong dengan cara disilang di dada maka anak yang menarik tas tersebut, selanjutnya keduanya tancap gas agar tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa tujuan anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul mengambil barang orang lain dengan cara paksa dan kekerasan dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan adalah untuk memudahkan melakukan aksinya dan apabila ketahuan maka ada kesempatan untuk melarikan diri;
- Bahwa anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul sejak bulan Oktober 2016 sudah mengambil barang orang lain dengan cara paksa kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 05.30 Wita saksi I Dewa Ayu Juliantari melintas di Jalan Teuku Umar Denpasar mengendarai sepeda motor merk Beat Putih Nopol DK 8664 SI, saat saksi I Dewa Ayu Juliantari melewati toko Planet Gadget anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna putih setrip merah DK 4734 OE menyalip saksi dari sebelah kiri dan memepet sepeda motor saksi, anak menarik lengan saksi I Dewa Ayu Juliantari selanjutnya saksi berhenti dan tas

Hal 6 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ditarik hingga putus dan dibawa lari oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul, saksi I Dewa Ayu Juliantari sudah berusaha mengejar keduanya tetapi tidak berhasil. Bahwa tas milik saksi I Dewa Ayu Juliantari yang berhasil diambil oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul berupa tas warna cream yang berisikan 1(satu) buah STNK atas nama I Dewa Gede Raka, 1(satu) buah SIM C atas nama I Dewa Ayu Juliantari, 1(satu) buah Kartu Mahasiswi atas nama I Dewa Ayu Juliantari, 1(satu) buah Handphone merk Iphone S5 warna Gold dan 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 1035 warna hitam dan atas kejadian tersebut saksi I Dewa Ayu Juliantari mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 04.30 Wita saksi Wayan Hunnah melintas di jalan Teuku Umar Denpasar, saat berada di depan Dealer Honda saksi dipepet oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul yang menggunakan Honda Vario Techno warna putih setrip merah DK 4734 OE dengan menggunakan helm warna hitam dan jaket warna hitam dan menarik dompet kulit warna coklat milik saksi Wayan Hunnah yang ditaruh di bagasi motor Scoopy yang saksi kendarai, yang menarik dompet saksi adalah orang yang dibonceng yaitu anak. Bahwa dompet kulit warna coklat milik saksi Wayan Hunnah yang berhasil diambil oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul berisikan uang tunai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), uang dolar pecahan 1(satu) dolar sebanyak 5(lima) lembar, uang pecahan 1(satu) ringgit sebanyak 2(dua) lembar, 2(dua) buah kartu kredit BCA dan 1(satu) lembar fotocopy KTP atas nama Wayan Hunnah, atas kejadian tersebut saksi Wayan Hunnah mengalami kerugian sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 Wita saksi Dharma Dwi Indah melintas di Jalan Pulau Buton Denpasar dengan mengendarai motor scoopy warna cream Nopol DK 6397 OY dan dipepet oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul yang menggunakan Honda Vario Techno warna putih setrip merah DK 4734 OE dan mengambil tas warna biru tua milik saksi Dharma Dwi Indah yang saksi taruh di depan dibawah disela-sela kaki, selanjutnya anak dan I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul kabur dengan kecepatan tinggi dan saksi sempat mengejarnya namun tidak berhasil. Bahwa tas warna biru tua milik saksi Dharma Dwi Indah yang berhasil diambil oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul berisikan 1(satu) buah Handphone merk Samsung J7, 1(satu) buah Iphone 5, 1(satu) buah SIM

Hal 7 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



C, 1(satu) buah kartu ATM BRI, 1(satu) buah ATM Mandiri, 1(satu) buah kartu berobat Surya Husada, 1(satu) buah dompet warna merah dan 1(satu) buah kartu member Hawa Gym serta uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), atas kejadian tersebut saksi Dharma Dwi Indah mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang yang didapatkan berupa Handphone dijual oleh saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul kepada saksi Oei Handoyo Teguh Triatmojo Als Konan dan uangnya dibagi antara saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul dan anak, oleh anak uang tersebut anak pergunakan untuk kebutuhan anak sehari-hari sedangkan untuk dompet, tas, KTP, SIM, STNK dan lain-lain ada sebagian ditaruh di konter milik Oei Handoyo Teguh Triatmojo Als Konan, ada yang ditaruh dirumahnya I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul serta ada yang dibuang ke sungai;
- Bahwa anak ELLIEZER TERDAKWA ANAK LENDENG als TERDAKWA ANAK dan saksi I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als BIKUL (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah meminta ijin kepada saksi I Dewa Ayu Juliantari, saksi Wayan Hunnah dan saksi Dharma Dwi Indah untuk mengambil barang-barang milik para saksi tersebut.

-----Perbuatan anak ELLIEZER TERDAKWA ANAK LENDENG als TERDAKWA ANAK dan saksi I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als BIKUL (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

ATAU

Kedua:

----- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yaitu anak ELLIEZER TERDAKWA ANAK LENDENG als TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan saksi I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als BIKUL (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 pukul 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jalan Teuku Umar Denpasar atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas warna cream beserta isinya yang seluruhnya atau sebagian milik saksi I Dewa Ayu Juliantari, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Teuku Umar Denpasar di depan dealer Honda mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat beserta isinya yang seluruhnya

Hal 8 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian milik saksi Wayan Hunnah dan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan Pulau Buton Denpasar mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas warna biru tua beserta isinya yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Dharma Dwi Indah, atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain milik ia anak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul kenal sejak bulan Juli 2016 di tempat bermain PS di daerah Monang maning, Denpasar dan menjalin hubungan pertemanan hingga keduanya mengambil barang orang lain dengan cara paksa (penjambretan) dan kekerasan di wilayah Denpasar dan Kuta sejak bulan Oktober 2016, aksi dilakukan secara spontan karena tidak mempunyai uang sehingga begitu melihat korban membawa tas keduanya mempunyai niat untuk mengambil barang dengan cara paksa untuk dimiliki dan mendapatkan uang dan sasarnya atau korbannya selalu perempuan;
- Bahwa cara anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul melakukan penjambretan adalah dengan naik sepeda motor dimana saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul membonceng anak, keduanya mulai melancarkan aksinya sekitar pukul 03.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita. Di jalan yang sepi saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul memepet motor korban, apabila posisi dompet atau tas ditaruh di dashbord depan maka saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul yang mengambilnya, jika korban menggunakan tas yang digendong dengan cara disilang di dada maka anak yang menarik tas tersebut, selanjutnya keduanya tancap gas agar tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul sejak bulan Oktober 2016 sudah mengambil barang orang lain dengan cara paksa kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 05.30 Wita saksi I Dewa Ayu Juliantari melintas di Jalan Teuku Umar Denpasar mengendarai sepeda motor merk Beat Putih Nopol DK 8664 SI, saat saksi I Dewa Ayu Juliantari melewati toko Planet Gadget anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna putih setrip merah DK 4734 OE menyalip saksi dari sebelah kiri dan memepet sepeda motor saksi, anak menarik lengan saksi I Dewa Ayu Juliantari selanjutnya saksi berhenti dan tas saksi ditarik hingga putus dan dibawa lari oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul, saksi I Dewa Ayu Juliantari sudah berusaha mengejar keduanya tetapi tidak

Hal 9 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil. Bahwa tas milik saksi I Dewa Ayu Juliantari yang berhasil diambil oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul berupa tas warna cream yang berisikan 1(satu) buah STNK atas nama I Dewa Gede Raka, 1(satu) buah SIM C atas nama I Dewa Ayu Juliantari, 1(satu) buah Kartu Mahasiswi atas nama I Dewa Ayu Juliantari, 1(satu) buah Handphone merk Iphone S5 warna Gold dan 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 1035 warna hitam dan atas kejadian tersebut saksi I Dewa Ayu Juliantari mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 04.30 Wita saksi Wayan Hunnah melintas di jalan Teuku Umar Denpasar, saat berada di depan Dealer Honda saksi dipepet oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul yang menggunakan Honda Vario Techno warna putih setrip merah DK 4734 OE dengan menggunakan helm warna hitam dan jaket warna hitam dan menarik dompet kulit warna coklat milik saksi Wayan Hunnah yang ditaruh di bagasi motor Scoopy yang saksi kendaraai, yang menarik dompet saksi adalah orang yang dibonceng yaitu anak. Bahwa dompet kulit warna coklat milik saksi Wayan Hunnah yang berhasil diambil oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul berisikan uang tunai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), uang dolar pecahan 1(satu) dolar sebanyak 5(lima) lembar, uang pecahan 1(satu) ringgit sebanyak 2(dua) lembar, 2(dua) buah kartu kredit BCA dan 1(satu) lembar fotocopy KTP atas nama Wayan Hunnah, atas kejadian tersebut saksi Wayan Hunnah mengalami kerugian sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 Wita saksi Dharma Dwi Indah melintas di Jalan Pulau Buton Denpasar dengan mengendarai motor scoopy warna cream Nopol DK 6397 OY dan dipepet oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul yang menggunakan Honda Vario Techno warna putih setrip merah DK 4734 OE dan mengambil tas warna biru tua milik saksi Dharma Dwi Indah yang saksi taruh di depan dibawah disela-sela kaki, selanjutnya anak dan I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul kabur dengan kecepatan tinggi dan saksi sempat mengejanya namun tidak berhasil. Bahwa tas warna biru tua milik saksi Dharma Dwi Indah yang berhasil diambil oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul berisikan 1(satu) buah Handphone merk Samsung J7, 1(satu) buah Iphone 5, 1(satu) buah SIM C, 1(satu) buah kartu ATM BRI, 1(satu) buah ATM Mandiri, 1(satu) buah kartu berobat Surya Husada, 1(satu) buah dompet warna merah dan 1(satu) buah kartu member Hawa Gym serta uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), atas

Hal 10 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut saksi Dharma Dwi Indah mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang yang didapatkan berupa Handphone dijual oleh saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul kepada saksi Oei Handoyo Teguh Triatmojo Als Konan dan uangnya dibagi antara saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul dan anak, oleh anak uang tersebut anak pergunakan untuk kebutuhan anak sehari-hari sedangkan untuk dompet, tas, KTP, SIM, STNK dan lain-lain ada sebagian ditaruh di konter milik Oei Handoyo Teguh Triatmojo Als Konan, ada yang ditaruh dirumahnya I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul serta ada yang dibuang ke sungai;
- Bahwa anak ELLIEZER TERDAKWA ANAK LENDENG als TERDAKWA ANAK dan saksi I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als BIKUL (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah meminta ijin kepada saksi I Dewa Ayu Juliantari, saksi Wayan Hunnah dan saksi Dharma Dwi Indah untuk mengambil barang-barang milik para saksi tersebut ;

-----Perbuatan anak ELLIEZER TERDAKWA ANAK LENDENG als TERDAKWA ANAK dan saksi I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als BIKUL (terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak ELLIEZER TERDAKWA ANAK LENDENG als TERDAKWA ANAK menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi I Dewa Ayu Juliantari ;

- Bahwa saksi adalah sebagai korban penjahretan oleh Anak ;
- Bahwa bermula saksi korban pada hari pada tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 05.30 wita telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Teuku Umar Denpasar.
- Bahwa sekitar pukul 05.20 wita saksi berangkat dari Jalan Pulau Bungin Denpasar menuju Jalan Teuku Umar Denpasar dengan menggunakan sepeda motor merk Beat Putih No.Pol. DK 8664 SI sesampai di Jalan Teuku Umar Denpasar melewati toko Planet Gadget saksi merasa ada sepeda motor yang ingin menyalip dari sebelah kiri, setelah saksi menoleh ada dua orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor mepet saksi kemudian laki-laki yang dibonceng menepuk pundak saksi dari belakang kemudian lengan saksi ditarik kemudian saksi berhenti selanjutnya tas saksi ditarik sampai

Hal 11 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus kemudian dibawa lari oleh pelaku kemudian saksi berusaha mengejar pelaku, namun karena pelaku laki-laki dan menggunakan sepeda motor honda vario techno akhirnya kehilangan jejak.

- Bahwa isi sebuah tas warna cream milik saksi yaitu satu buah STNK atas nama I DEWA GEDE RAKA, satu buah SIM C atas nama saksi, satu buah Kartu Mahasiswi atas nama saksi, satu buah Hanphone merk Iphone 5S warna gold dan satu buah Hanphone merk nokia tipe 1035 warna hitam.
- Bahwa tas tersebut saksi gendong dengan menyilang didada dengan posisi tas ada disebelah kiri dan kemudian saksi naik sepeda motor dari Jalan Pulau Bungin menuju Jalan Teuku Umar Denpasar setibanya di Jalan Teuku Umar Denpasar melewati toko Planet Gadget saksi merasa ada sepeda motor yang ingin mendahului dari sebelah kiri dan selanjutnya saksi ditepuk punggungnya dari belakang dan kemudian tangan kiri saksi ditarik kemudian tas saksi ditarik sampai putus dan dibawa lari.
- Bahwa saksi masih ingat ciri-ciri para pelaku yang telah menarik dan mengambil tas saksi yaitu yang mengendari motor honda vario techno warna warna putih seterip merah DK nya saksi tidak bisa liat dimana pengendara motor yang didepan menggunakan helem warna hitam, dengan menggunakan jaket warna hitam, celana jean, tubuhnya agak gemuk sedangkan yang dibonceng menggunakan helem hitam, jaket hitam, celana panjang, menggunakan sepatu, badannya agak kurus.
- Bahwa benar barang bukti berupa Hanphone nokia warna hitam tipe 1035 yang ditunjukkan pemeriksa milik saksi yang disimpan dalam tas warna cream yang ditarik oleh para pelaku di Jalan Teuku Umar Denpasar dan benar sepeda motor honda vario techno warna putih seterip merah DK 4734 OE yang ditunjukkan pemeriksa yang telah digunakan oleh para pelaku pada saat melakukan penjambretan terhadap diri saksi di Jalan Teuku Umar Denpasar pada tanggal 2 Maret 2017.
- Bahwa benar terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL dan Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK yang sebelumnya saksi tidak kenal telah melakukan penjambretan di Jalan Teuku Umar Denpasar pada tanggal 2 Maret 2017 terhadap diri saksi.
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
Anak tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi ;

2.Saksi I Kadek Adi Santika Wibawa ;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa OEI HANDOYO TEGUH als. KONAN (dalam berkas lain) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 17.30 wita yang bertempat di konter

Hal 12 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanphone Konan Call Jalan Pulau Misol No. 37 Denpasar Barat, selanjutnya sekira pukul 19.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) di Gg. Bumi Ayu Jalan Gunung Agung Denpasar dan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 12.30 wita dilakukan penangkapan terhadap Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK dirumahnya Perum. Nuansa Utama Timur I No. 24 Kuta Selatan Badung yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan penadahan dan yang melakukan penangkapan saksi bersama team diantaranya saksi IDA BAGUS NYOMAN SUDIARTA;

- Bahwa menceritakan dari awal sampai dilakukan penangkapan awalnya berdasarkan hasil lidik yang saksi lakukan bersama team mendapatkan informasi bahwa terdakwa OEI HANDOYO TEGUH als. KONAN (dalam berkas lain) telah menjual HP seken diduga hasil curian, pada tanggal 22 Maret 2017 dilakukan pemeriksaan di konter Hanphone Konan Call di Jalan Pulau Misol No. 37 Denpasar ditemukan satu buah HP Nokia warna hitam tipe 1035 milik korban kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa OEI HANDOYO TEGUH als. KONAN (dalam berkas lain), setelah dilakukan interogasi dikatakan HP tersebut hasil curian yang dibeli dari terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) di Gang Bumi Ayu Jalan Gunung Agung Denpasar setelah dilakukan interogasi bahwa benar telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada tanggal 2 Maret 2017 di Jalan Teuku Umar Denpasar yang dilakukan bersama-sama Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK kemudian pada tanggal 23 Maret 2017 dilakukan penangkapan terhadap Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK dirumahnya Perum. Nuansa Utama Timur I No. 24 Kuta Selatan Badung, setelah dilakukan interogasi bahwa hasil curiannya dijual kepada terdakwa OEI HANDOYO TEGUH als. KONAN (dalam berkas lain) di konter Hanphone Konan Call Jalan Pulau Misol No. 37 Denpasar, kemudian para pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Reskrimum Polda Bali untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) dan Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) mengendarai sepeda motor honda vario techno warna putih berboncengan dengan Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK dan mulai

Hal 13 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beroperasi sekitar pukul 03.00 wita sampai dengan pukul 06.00 wita dilakukan di Jalan Umum dengan cara memepet sepeda motor korban dari sebelah kiri atau kanan apabila posisi tas korban ditaruh di depan atau dasbot depan yang mengambil atau menarik tas korban dilakukan oleh terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) dan apabila tas korban digendong dengan cara disilang didada yang bertugas untuk mengambil Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK dengan cara ditarik, setelah tas atau barang korban dikuasai kemudian pengemudi motor tancap gas untuk menghindari tertangkap dan menghilangkan jejak dan sasarannya perempuan yang mengendarai sepeda motor sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan sarana yang digunakan setiap melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu sepeda motor honda vario techno warna putih setrit merah DK 4734 OE milik Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan Sepeda motor honda Vario techno warna putih DK 4734 OE untuk memudahkan melakukan pencurian dan melarikan diri untuk menghindari tertangkap tangan dan barang yang dicuri dapat dikuasai atau diselamatkan dan para terdakwa sudah melakukan pencurian dengan kekerasan kurang lebih 10 kali sejak bulan Oktober 2016;
- Bahwa anak dan Para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Jalan Teuku Umar Denpasar sebanyak 3 kali, di Jalan Imambonjol Denpasar, di Jalan Pulau Buton Denpasar, di Jalan Gunung Batur Denpasar, di Jalan Cok Tresna Renon Denpasar, Jalan Pulau Komodo Denpasar, di Jalan Pemogan Denpasar dan di Jalan Sunset Road Kuta Badung barang yang didapatkan tas, dompet, uang tunai, Hanphone dan Laptop note book;
- Bahwa Hasil pencurian dengan kekerasan tersebut untuk Hanphone dan Laptop di jual kepada terdakwa OEI HANDOYO TEGUH als. KONAN (dalam berkas lain) selaku pemilik konter Hanphone Konan Call yang beralamat di Jalan Pulau Misol No. 37 Denpasar dan tas serta dompet yang isi KTP, ATM, kartu Cadr STNK dan KTP ditaruh di konter konan Call;
- Bahwa untuk Hanphone merk Iphone 5 dijual sebesar Rp. 300.000,- HP Samsung S& di jual sebesar Rp. 3.000.000,- HP Samsung J7 dijual sebesar Rp. 1.300.000,- HP Samsung Grand Prime dijual sebesar Rp. 700.000,- HP Samsung Granduos dijual sebesar Rp. 500.000,- HP Oppo Find Clover dijual sebesar Rp. 400.000,- Iphone 5S dijual sebesar Rp. 300.000,-, Iphone 6 dijual sebesar Rp. 500.000,- HP Samsung Core 2 di jual sebesar Rp.

Hal 14 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



400.000,- Note Book dijual sebesar Rp. 600.000,- semua barang tersebut dijual kepada terdakwa OEI HANDOYO TEGUH als. KONAN (dalam berkas lain) dan sudah dilakukan pembayaran setiap penjualan handphone tersebut serta yang menerima uangnya terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) yang kemudian dibagi kepada Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK yang digunakan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar barang bukti berupa HP merk samsung duos warna hitam, HP merk samsung 3G warna hitam, HP merk nokia warna hitam, tas warna ping, dompet warna hitam merk guess, dompet warna merah merk chloe, dompet warna merah merk guess, dompet warna merah tanpa merk, dompet warna coklat kotak-kotak tanpa merk, dompet warna coklat tanpa merk, KTP, ATM BRI, ATM Mandiri, Kartu berobat Suryahusada, Kartu Hawa Gym, Uang pecahan 100.000, uang pecahan 50.000, uang dollar Amerika, Uang Won, Helem warna hitam, jaket kaos warna hitam, cicin liontin warna keemasan, cicin kawin warna keemasan, raitai kalung warna keemasan dan raitai gelang warna kuning keemasan hasil dari kejahatan yang dilakukan diwilayah Denpasar dan Kuta;
- Bahwa benar barang bukti berupa satu unit motor honda vario Tehcno warna putih setrif merah DK 4734 OE yang digunakan oleh terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL dan Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK setiap melakukan pencurian dengan kekerasan di Jalan Umum dan sepeda motor tersebut milik Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK;

3.Saksi Ida Bagus Nyoman Sudiarta ;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa OEI HANDOYO TEGUH als. KONAN (dalam berkas lain) pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira pukul 17.30 wita yang bertempat di konter Handphone Konan Call Jalan Pulau Misol No. 37 Denpasar Barat, selanjutnya sekira pukul 19.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) di Gg. Bumi Ayu Jalan Gunung Agung Denpasar dan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 12.30 wita dilakukan penangkapan terhadap Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK dirumahnya Perum. Nuansa Utama Timur I No. 24 Kuta Selatan Badung yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan penadahan dan yang melakukan penangkapan saksi bersama team diantaranya saksi IDA BAGUS NYOMAN SUDIARTA;

Hal 15 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menceritakan dari awal sampai dilakukan penangkapan awalnya berdasarkan hasil lidik yang saksi lakukan bersama team mendapatkan informasi bahwa terdakwa OEI HANDOYO TEGUH als. KONAN (dalam berkas lain) telah menjual HP seken diduga hasil curian, pada tanggal 22 Maret 2017 dilakukan pemeriksaan di konter Hanphone Konan Call di Jalan Pulau Misol No. 37 Denpasar ditemukan satu buah HP Nokia warna hitam tipe 1035 milik korban kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa OEI HANDOYO TEGUH als. KONAN (dalam berkas lain), setelah dilakukan introgasi dikatakan HP tersebut hasil curian yang dibeli dari terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) di Gang Bumi Ayu Jalan Gunung Agung Denpasar setelah dilakukan introgasi bahwa benar telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada tanggal 2 Maret 2017 di Jalan Teuku Umar Denpasar yang dilakukan bersama-sama Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK kemudian pada tanggal 23 Maret 2017 dilakukan penangkapan terhadap Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK dirumahnya Perum. Nuansa Utama Timur I No. 24 Kuta Selatan Badung, setelah dilakukan intogasi bahwa hasil curiannya dijual kepada terdakwa OEI HANDOYO TEGUH als. KONAN (dalam berkas lain) di konter Hanphone Konan Call Jalan Pulau Misol No. 37 Denpasar, kemudian para pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Reskrimum Polda Bali untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) dan Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) mengendarai sepeda motor honda vario techno warna putih berboncengan dengan Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK dan mulai beroperasi sekitar pukul 03.00 wita sampai dengan pukul 06.00 wita dilakukan di Jalan Umum dengan cara memepet sepeda motor korban dari sebelah kiri atau kanan apabila posisi tas korban ditaruh di depan atau dasbot depan yang mengambil atau menarik tas korban dilakukan oleh terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) dan apabila tas korban digendong dengan cara disilang didada yang bertugas untuk mengambil Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK dengan cara ditarik, setelah tas atau barang korban dikuasai kemudian pengemudi motor tancap gas untuk menghindari tertangkap dan

Hal 16 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan jejak dan sasarannya perempuan yang mengendarai sepeda motor sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan sarana yang digunakan setiap melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu sepeda motor honda vario techno warna putih setrit merah DK 4734 OE milik Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan Sepeda motor honda Vario techno warna putih DK 4734 OE untuk memudahkan melakukan pencurian dan melarikan diri untuk menghindari tertangkap tangan dan barang yang dicuri dapat dikuasai atau diselamatkan dan para terdakwa sudah melakukan pencurian dengan kekerasan kurang lebih 10 kali sejak bulan Oktober 2016;
- Bahwa anak dan Para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Jalan Teuku Umar Denpasar sebanyak 3 kali, di Jalan Imambonjol Denpasar, di Jalan Pulau Buton Denpasar, di Jalan Gunung Batur Denpasar, di Jalan Cok Tresna Renon Denpasar, Jalan Pulau Komodo Denpasar, di Jalan Pemogan Denpasar dan di Jalan Sunset Road Kuta Badung barang yang didapatkan tas, dompet, uang tunai, Hanphone dan Laptop note book;
- Bahwa Hasil pencurian dengan kekerasan tersebut untuk Hanphone dan Laptop di jual kepada terdakwa OEI HANDOYO TEGUH als. KONAN (dalam berkas lain) selaku pemilik konter Hanphone Konan Call yang beralamat di Jalan Pulau Misol No. 37 Denpasar dan tas serta dompet yang isi KTP, ATM, kartu Cadr STNK dan KTP ditaruh di konter konan Call;
- Bahwa untuk Hanphone merk Iphone 5 dijual sebesar RP. 300.000,- HP Samsung S& di jual sebesar RP. 3.000.000,- HP Samsung J7 dijual sebesar Rp. 1.300.000,- HP Samsung Grand Prime dijual sebesar Rp. 700.000,- HP Samsung Granduos dijual sebesar RP. 500.000,- HP Oppo Find Clover dijual sebesar Rp. 400.000,- Iphone 5S dijual sebesar Rp. 300.000,-, Iphone 6 dijual sebesar Rp. 500.000,- HP Samsung Core 2 di jual sebesar Rp. 400.000,- Note Book dijual sebesar Rp. 600.000,- semua barang tersebut dijual kepada terdakwa OEI HANDOYO TEGUH als. KONAN (dalam berkas lain) dan sudah dilakukan pembayaran setiap penjualan hanphone tersebut serta yang menerima uangnya terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) yang kemudian dibagi kepada Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK yang digunakan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti berupa HP merk samsung duos warna hitam, HP merk samsung 3G warna hitam, HP merk nokia warna hitam, tas warna

Hal 17 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ping, dompet warna hitam merk guess, dompet warna merah merk chloe, dompet warna merah merk guess, dompet warna merah tanpa merk, dompet warna coklat kotak-kotan tanpa merk, dompet warna coklat tanpa merk, KTP, ATM BRI, ATM Mandiri, Kartu berobat Suryahusada, Kartu Hawa Gym, Uang pecahan 100.000, uang pecahan 50.000, uang dollar Amerika, Uang Won, Helem warna hitam, jaket kaos warna hitam, cicin liontin warna keemasan, cicin kawin warna keemasan, rantai kalung warna keemasan dan rantai gelang warna kuning keemasan hasil dari kejahatan yang dilakukan di wilayah Denpasar dan Kuta;

- Bahwa benar barang bukti berupa satu unit motor honda vario Tehcno warna putih setrif merah DK 4734 OE yang digunakan oleh terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL dan Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK setiap melakukan pencurian dengan kekerasan di Jalan Umum dan sepeda motor tersebut milik Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK;

4. Saksi Oei HandokoTeguh Triatmojo Als Konan ;

- Bahwa saksi menerangkan sejak bulan Pebruari 2017 telah membuka konter hanphone yang dibemama Konan Call di Jalan Pulau Misol No. 37 Denpasar barat.
 - Bahwa benar saksi dari bulan Oktober 2016 ada membeli barang berupa Hanphone dari terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL yang awalnya saksi tidak tahu kalau barang berupa Hanphone tersebut hasil dari kejahatan namun belakang saksi baru tahu kalau Hanphone dan pernah juga beli Laptop Note Book hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL dengan Anak ELLIEZER TERDAKWA ANAK LEDENG als. TERDAKWA ANAK;
 - Bahwa saksi menerangkan barang berupa Hanphone yang pernah dibeli dari terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL yaitu : Handphone merk Iphone 5 dibeli 300.000,- dijual 400.000, Handphone merk Samsung S7 dibeli 3.000.000,- dijual 3.500.000,-, Samsung J7 dibeli 1.300.000,- dijual 1.700.000,-, Samsung Grand Prime dibeli 700.000,- dijual 850.000,-, Nokia Tipe 1035 dipakai sendiri, Samsung Granduos dibeli 500.000,- dijual 700.000,-, Handphone Oppo FindClover dibeli 400.000 dijual 500.000,-, Iphone 5 S dibeli 300.000 dijual 400.000, Iphone 6 dibeli 500.000 dijual 600.000,-, Samsung Core 2 dibeli 400.000 dijual 600.000,- dan Notebook dibeli 600.000,- dijual 900.000,-. Yang mana semua barang tersebut hasil dari kejahatan;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL dan Anak ELLIEZER TERDAKWA ANAK LEDENG als. TERDAKWA ANAK melakukan pencurian dengan kekerasan
 - Bahwa benar barang bukti sepeda motor Honda Vario Techno warna putih setrit merah DK 4734 OE yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan saksi tahu karena motor tersebut milik Anak ELLIEZER TERDAKWA ANAK LEDENG als. TERDAKWA ANAK;
 - Bahwa benar barang bukti HP Merk Samsung duos warna hitam, HP Merk Samsung 3G warna hitam, HP Merk Nokia warna hitam, tas warna ping, dompet warna hitam merk guess, dompet warna merah merk Chole, dompet warna merah merk guess, dompet warna merah tanpa merk, dompet warna coklat kotak-kotak tanpa merk, dompet warna coklat tanpa merk, KTP, ATM BRI, ATM Mandiri, Kartu berobat Suryahusada, kartu Hawa Gym, uang pecahan 100.000,- uang pecahan 50.000,- uang dollar Amerika, uang Won, helem warna hitam, jaket kaos warna hitam, cicin liontin warna keemasan, cicin kawin warna keemasan, rantai kalung warna keemasan dan rantai gelang warna keemasan barang hasil dari kejahatan.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

5.Saksi I Putu Vicky Augusta Wijaya als Bikul :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan terdakwa OEI HANDOYO TEGUH als. KONAN sejak tahun 2012 di Jalan Sidakarya Denpasar dalam hubungan teman SMP kemudian menjadi teman satu sekolah di SMK Saraswati II di Jalan Soka Denpasar selanjutnya

Hal 18 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi teman dan saksi sering menjual hasil pencurian kepada terdakwa OEI HANDOYO TEGUH als. KONAN dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara mengambil barang orang lain dengan paksa dan kekerasan sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan sekarang bersama dengan Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diwilayah Denpasar dan Kuta yaitu di Jalan Teuku Umar Denpasar, Jalan Imambonjol Denpasar, Jalan Cok Tresna Renon Denpasar, Jalan Pulau Buton Denpasar, Jalan Surapati, Jalan Sunset Road Kuta, Jalan Pemogan Denpasar, Jalan Pulau Komodo Denpasar dan masih ada yang lainnya namun namun tidak ingat, sasaran atau korbannya selalu perempuan;
- Bahwa saksi pernah melakukan pencurian dengan kekerasan pada tanggal 2 Maret 2017 di Jalan Teuku Umar Denpasar bersama Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK (dalam berkas lain dan barang yang didapatkan pada waktu itu sebuah tas warna cream yang berisi : satu buah Hanphone Merk nokia, satu buah hanphone Merk Iphone 5S, satu buah STNK, satu buah KTP, satu buah SIM C, satu buah kartu Mahasiswi dan saksi tidak kenal dengan orang yang diambil tasnya tersebut;
- Bahwa untuk barang berupa hanphone merk Iphone 5 S dan hanphone merk nokia di jual oleh saksi jual kepada terdakwa OEI HANDOYO TEGUH als. KONAN di konter hanphone Konan Call Jalan Pulau Misol No. 37 Denpasar, dengan harga sebesar Rp. 300.000, karena hanphone nya terkunci sedangkan untuk hanphone merk nokia tidak dibayar karena hanphonenya jelek, sedangkan tas warna cream, KTP, STNK, SIM dan kartu pelajar dibuang disungai Jalan Imambonjol Denpasar;
- Bahwa hasil penjualan hanphone merk Iphone 5 S tersebut uangnya saksi bagi dua yaitu saksi mendapatkan sebesar RP. 200.000,- sedangkan Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK mendapatkan sebesar RP. 100.000,-;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara naik sepeda motor dengan berboncengan kemudian setelah di jalan yang sepi memepet motor korban apabila posisi dompet atau tas ditaruh didasbot depan terdakwa yang mengambil apabila korbannya menggunakan tas yang digendong dengan cara disilang didadanya maka teman yang dibonceng menarik tas tersebut, setelah dapat langsung tancap gas supaya tidak ketahuan identitas motor dan tertangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan yaitu untuk memudahkan melakukan pencurian dan apabila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tetap bisa dibawa lari dan awalnya direncanakan secara sepi karena tidak punya uang dan begitu liat korban bawa tas langsung berdua punya ide untuk mengambil dengan cara menjambret (mengambil barang milik orang lain dengan cara dipaksa) untuk dimiliki dan mendapatkan uang;
- Bahwa setiap aksinya saksi menggunakan sepeda motor honda vario tehcn 125 warna putih seterif merah No. Pol. DK 4734 OE, motor tersebut milik Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK, pada saat melakukan tanggal 2 Maret 2017 saksi menggunakan helm warna hitam, jaket kaos warna hitam, celana jeans pendek, sedangkan Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK menggunakan helm warna hitam, jaket kaos warna hitam, celana panjang warna hitam.
- Bahwa aksi berperan membawa motor dan apabila posisi dompet atau tas berada didepan atau diposisi gampang saksi yang ngambil sedangkan Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK yang dibonceng yang bertugas apabila korban tasnya digendong menyilang didada diambil dengan cara ditarik dengan paksa oleh Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK dan Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK menyiapkan motornya dan tindak pidana

Hal 19 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



pencurian tersebut dilakukan di Jalan Umum dan mulai beroperasi sekitar pukul 03.00 wita sampai dengan pukul 06.00 wita;

- **Bahwa** untuk Hanphone merk Iphone 5 dijual sebesar Rp. 300.000,- HP Samsung S7 di jual sebesar Rp. 3.000.000,- HP Samsung J7 dijual sebesar Rp. 1.300.000,- HP Samsung Grand Prime dijual sebesar Rp. 700.000,- HP Samsung Granduos dijual sebesar Rp. 500.000,- HP Oppo Find Clover dijual sebesar Rp. 400.000,- Iphone 5S dijual sebesar Rp. 300.000,-, Iphone 6 dijual sebesar Rp. 500.000,- HP Samsung Core 2 di jual sebesar Rp. 400.000,- Note Book dijual sebesar Rp. 600.000,- dan masih ada lagi HP yang namun saksi lupa dan semua barang tersebut saya jual kepada terdakwa OEI HANDOYO TEGUH als. KONAN selaku pemilik konter Hanphone Konan Call yang beralamat di Jalan Pulau Misol No. 37 Denpasar Barat dan yang menerima uangnya saksi sendiri kemudian dibagi dengan Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK;
- Bahwa saksi membenarkan hanphone merk nokia tipe 1035 dicuri dengan kekerasan bersama Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK di Jalan Teuku Umar Denpasar pada tanggal 2 Maret 2017 dan benar satu unit motor honda vario Tehcno warna putih setrif merah DK 4734 OE yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan motor tersebut milik Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK.

Anak tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang , bahwa dipersidangan juga didengarkan keterangan saksi yang dibacakan yaitu pada pokoknya adalah sebagai berikut :

6.Saksi Wayan Hunnah ;

- Bahwa Pada tanggal 14 Maret 2017 saksi mengantar suaminya ke Hotel Amaris Jalan Teuku Umar Denpasar, setelah mengantar saksi kembali mau pulang sekitar pukul 04.30 wita setibanya di depan deler Honda ada laki-laki yang menggunakan sepeda motor vario warna putih dengan berboncengan memepet saksi dari sebelah kiri kemudian dompet saksi yang disimpan di dasbot depan sepeda motor Scopy ditarik oleh orang yang dibonceng setelah mendapatkan dompet kedua laki-laki tersebut lari dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan saksi berusaha mengejar namun kehilangan jejak ;
- Bahwai isi sebuah dompet warna coklat tersebut yaitu uang tunai sebesar Rp. 650.000,- uang pecahan 1 dollar sebanyak 5 lembar, uang pecahan 1 ringgit sebanyak 2 lembar, 2 buah kartu kredit, card BCA dan 1 lembar foto copy KTP ;
- Bahwa saksi ingat dengan ciri-ciri para pelaku yang didepan agak gemuk sedangkan yang dibonceng agak kurus dengan menggunakan jaket warna hitam dan helem hitam serta menggunakan sepeda motor vario warna putih namun NO. POL. DK nya lupa;
- Bahwa benar barang bukti berupa satu buah dompet warna coklat, yang berisikan 2 buah kartu kredit, card BCA dan 1 lembar foto copy KTP yang ditunjukan penyidik benar milik saksi yang diambil dengan

Hal 20 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa oleh para pelaku dan benar sepeda motor honda vario warna putih No. Pol DK 4734 OE tersebut yang digunakan melakukan pencurian dengan kekerasan oleh para pelaku terhadap diri saya pada tanggal 14 Maret 2017 di Jalan Teuku Umar Denpasar;

- BahwasSetelah saksi lihat kedua orang tersebut, benar orang yang saksi baru tahu bernama I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL orang yang didepan yang mengendarai motor sedangkan orang yang bernama TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK orang yang dibonceng;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 800.000,-

Atas keterangan saksi anak membenarkannya.

7.Saksi Dharma Dwi Indah;

- Bahwa Sekitar pukul 04.40 wita saksi berangkat dari rumah di Jalan Uluwatu Gg. Menegajati No. 12 Jimbaran Kuta Selatan Badung menuju Pasar Sanglah Denpasar dengan menggunakan sepeda motor secupi warna cream No. Pol DK 6397 OY, sesampi di Jalan Pulau Buton Denpasar saksi dipepet dari sebelah kanan oleh laki-laki yang saksi tidak kenal dengan berboncengan menggunakan sepeda motor vario kemudian dengan cepat pelaku mengambil tas saksi warna biru tua yang ditaruh di depan dibawah disela-sela kaki yang sudah saksi tutup dengan kain pantai dan selanjutnya pelaku kabur dengan kecepatan tinggi dan sempat saksi kejar namun kehilangan jejak;
- Bahwa isi sebuah tas warna biru tua milik saksi yaitu satu buah Hendphone merk samsung J7, satu buah Iphone 5, satu buat SIM C, satu buah kartu ATM BRI, satu buah kartu ATM Mandiri, satu buah kartu berobat Surya Husada, satu buah dompet warna merah dan satu buah kartu Hawa gym serta uang tunai sebesar Rp. 700.000,- ;
- Bahwa tas warna biru tua tersebut saksi taruh didepan dibawah disela-sela kaki dan ditutup dengan kain pantai, kemudian pelaku mengambil tas tersebut dari sebelah kanan saksi dengan cara memepet motor kemudian mengambil paksa tas tersebut, kemudian para pelaku melarikan diri dengan kecepatan tinggi, sehingga saksi tidak bisa mengejar dan kehilangan jejak;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan ciri-ciri para pelaku dan sepeda motor yang digunakan karena mengambil dengan cepat dan kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa benar barang bukti berupa satu buah dompet warna merah, satu buah kartu ATM BRI, satu kartu ATM Mandiri, satu buah kartu Surya

Hal 21 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husada dan satu buah kartu Hawa gym yang ditunjukan pemeriksa milik saksi yang disimpan dalam tas warna biru tua yang ditarik oleh para pelaku di Jalan Pulau Buton Denpasar dan saksi tidak ingat dengan sepeda motor yang digunakan para pelaku karena pada waktu itu kejadiannya sangat cepat dan saksi kaget dan sok;

- Bahwa setelah saksi lihat kedua orang tersebut, benar orang yang saksi baru tahu bernama I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL orang yang didepan yang mengendarai motor sedangkan orang yang bernama TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK orang yang dibonceng;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Anak ELLIEZER TERDAKWA ANAK LENDENG als TERDAKWA ANAK , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Anak kenal dengan terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) sejak bulan Januari 2017 di tempat main VS dimonang-maning Denpasar dalam hubungan teman selanjutnya jadi teman mencuri sedangkan terdakwa OEI HANDOYO TEGUH als. KONAN (dalam berkas lain)kenal sejak bulan Oktober 2016 dalam hubungan teman dan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa anak mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 Perum. Nuansa Utama Timur I No. 24 Kuta Selatan Badung karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa nak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara mengambil barang orang lain dengan paksa dan kekerasan sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan sekarang bersama dengan terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain).
- Bahwa anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diwilayah Denpasar dan Kuta yaitu di Jalan Teuku Umar Denpasar, Jalan Imambonjol Denpasar, Jalan Cok Tresna Renon Denpasar, Jalan Pulau Buton Denpasar, Jalan Surapati, Jalan Sunset Road Kuta, Jalan Pemogan Denpasar, Jalan Pulau Komodo Denpasar dan masih ada yang lainnya namun tidak ingat, sasaran atau korban nya selalu perempuan.
- Bahwa anak pernah melakukan pencurian dengan kekerasan pada tanggal 2 Maret 2017 di Jalan Teuku Umar Denpasar bersama terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) dan barang yang didapatkan

Hal 22 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu sebuah tas warna cream yang berisi : satu buah Hanphone Merk nokia, satu buah hanphone Merk Iphone 5S, satu buah STNK, satu buah KTP, satu buah SIM C, satu buah kartu Mahasiswi dan saksi tidak kenal dengan orang yang diambil tasnya tersebut ;

- Bahwa untuk barang berupa hanphone merk Iphone 5 S dan hanphone merk nokia di jual kepada terdakwa OEI HANDOYO TEGUH als. KONAN (dalam berkas lain) di konter hanphone Konan Call Jalan Pulau Misol No. 37 Denpasar, dengan harga sebesar Rp. 300.000, karena hanphone nya terkunci sedangkan untuk hanphone merk nokia tidak dibayar karena hanphonenya jelek, sedangkan tas warna cream, KTP, STNK, SIM dan kartu pelajar dibuang disungai Jalan Imambonjol Denpasar;
- Bahwa hasil penjualan hanphone merk Iphone 5 S tersebut uangnya terdakwa bagi dua yaitu Anak mendapatkan sebesar RP. 100.000,- sedangkan terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) mendapatkan sebesar RP. 200.000,-.
- Bahwa anak melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara naik sepeda motor dengan berboncengan kemudian setelah di jalan yang sepi memepet motor korban apabila posisi dompet atau tas ditaruh didasbot depan diambil oleh Anak I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) apabila korbannya menggunakan tas yang digendong dengan cara disilang didadanya maka terdakwa menarik tas tersebut, setelah dapat langsung tancap gas supaya tidak ketahuan identitas motor dan tertangkap.
- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan yaitu untuk memudahkan melakukan pencurian dan apabila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tetap bisa dibawa lari dan awalnya direncanakan secara sepi karena tidak punya uang dan begitu liat korban bawa tas langsung berdua punya ide untuk mengambil dengan cara menjambret (mengambil barang milik orang lain dengan cara dipaksa) untuk dimiliki dan mendapatkan uang.
- Bahwa setiap aksinya terdakwa menggunakan sepeda motor honda vario tehcn 125 warna putih seterif merah No. Pol. DK 4734 OE, motor tersebut milik Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK, pada saat melakukan tanggal 2 Maret 2017 Anak menggunakan helm warna hitam, jaket kaos warna hitam, celana panjang warna hitam sedangkan terdakwa I PUTU VICKY

Hal 23 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) menggunakan helem warna hitam, jaket kaos warna hitam, celana jean pendek.

- Bahwa anak berperan mengambil tas tersebut apabila korban tasnya digendong menyilang didada diambil dengan cara ditarik dengan paksa dan terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) berperan membawa motor dan apabila posisi dompet atau tas berada didepan atau diposisi gampang diambil oleh terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) dan Anak yang menyiapkan motornya dan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan di Jalan Umum dan mulai beroperasi sekitar pukul 03.00 wita sampai dengan pukul 06.00 wita.
- Bahwa selama dari bulan Oktober 2016 sampai sekarang terdakwa sudah melakukan pencurian dengan kekerasan dan paksa kurang lebih 10 (sepuluh) kali yaitu :
 - Di Jalan Imambonjol Denpasar mendapatkan barang berupa dompet kecil berisi uang sebesar Rp. 25.000.000,-
 - Di Jalan Teuku Umar Denpasar mendapatkan Hanphone merk Iphone 5S dan hanphone merk nokia serta surat-surat berupa STNK, KTP, SIM C, kartu pelajar.
 - Di Jalan Jalan Teuku Umar Denpasar mendapatkan dompet berisi uang Rp. 600.000,- dan surat-surat.
 - Di Jalan Sunset Road mendapatkan sebuah dompet yang berisikan hanphone samsung J 7 dan Iphone 6 dan uang dolar.
 - Di Jalan Gunung Batur mendapatkan hanphone merk Iphone 5.
 - Di Jalan Cok Kresna Renon Denpasar mendapatkan sebuah tas berisikan : 2 (dua) buah hanphone merk azus, satu buah tab merk advan dan uang tunai sebesar RP. 15.000,-
 - Di Jalan Teuku Umar Denpasar mendapatkan sebuah tas yang berisikan satu buah hanphone merk samsung S7.
 - Di Jalan Pulau Buton Denpasar mendapatkan HP Samsung J7, Iphone, tas, dompet dan uang namun jumlahnya lupa.
 - Di Jalan Pulau Komodo Denpasar mendapatkan note book, HP Samsung, tas dan dompet.
 - Di Jalan Pemogan Denpasar mendapatkan tas, dompet dan uang namun jumlahnya lupa.

Semua barang yang didapat dari pencurian tersebut dijual kepada tersangka OEI HANDOYO TEGUH als. KONAN (dalam berkas lain) di conter Konan Call Jalan Pulau Misol No. 37 Denpasar Barat.

Hal 24 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Hanphone merk Iphone 5 dijual sebesar RP. 300.000,- HP Samsung S7 dijual sebesar RP. 3.000.000,- HP Samsung J7 dijual sebesar Rp. 1.300.000,- HP Samsung Grand Prime dijual sebesar Rp. 700.000,- HP Samsung Granduos dijual sebesar RP. 500.000,- HP Oppo Find Clover dijual sebesar Rp. 400.000,- Iphone 5S dijual sebesar Rp. 300.000,-, Iphone 6 dijual sebesar Rp. 500.000,- HP Samsung Core 2 di jual sebesar Rp. 400.000,- Note Book dijual sebesar Rp. 600.000,- dan masih ada lagi HP yang namun saksi lupa dan semua barang tersebut dijual oleh terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) kepada terdakwa OEI HANDOYO TEGUH als. KONAN (dalam berkas lain) selaku pemilik konter Hanphone Konan Call yang beralamat di Jalan Pulau Misol No. 37 Denpasar Barat dan yang menerima uangnya terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) sendiri kemudian uangnya dibagi dengan Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK.
- Bahwa benar hanphone merk nokia tipe 1035 dicuri dengan kekerasan bersama terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) di Jalan Teuku Umar Denpasar pada tanggal 2 Maret 2017 dan benar satu unit motor honda vario Tehcno warna putih setrif merah DK 4734 OE yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dan motor tersebut milik Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK .

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak ELLIEZER TERDAKWA ANAK LENDENG als TERDAKWA ANAK , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mohon kepada hakim agar anak kami dijatuhkan hukuman yang seringan –ringannya ;
- Bahwa anak kami masih menuntut jengan pendidikan ;
- Bahwa mohon maaf atas kesalahan anak kami terutama kepada korban dan orang tua korban ;
- Bahwa kami berjanji akan menjaga anak kami agar tidak lagi berbuat yang tidak sewajarnya yang mereka lakukan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung dous warna hitam;
- 1(satu) buah HP merk Samsung 3G warna hitam;
- 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1(satu) buah tas warna ping;
- 1(satu) buah dompet warna hitam merk guess;
- 1(satu) buah dompet warna merah merk chloe;

Hal 25 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah dompet warna merah merk guess;
- 1(satu) buah dompet warna merah tanpa merk;
- 1(satu) buah dompet warna coklat kotak-kotak tanpa merk;
- 1(satu) buah dompet warna coklat tanpa merk;
- 1(satu) buah KTP atas nama Wayan Hunnah;
- 2(dua) buah kartu kredit card BCA atas nama Wayan Hunnah;
- 1(satu) buah kartu ATM BRI No Seri 60130133340553134;
- 1(satu) buah kartu ATM Mandiri No Seri : 4616994199667330;
- 1(satu) buah kartu berobat Surya Husada atas nama Komang Githa Trisnasari;
- 1(satu) buah kartu Hawa Gym atas nama Indah;
- 1(satu) buah KTP atas nama Ni Luh Yuliasuti;
- 1(satu) buah STNK atas nama Ni Luh Yuliasuti;
- 1(satu) buah KTP atas nama Ni Made Juniyantri;
- 1(satu) buah STNK atas nama Komang Edi Sutrisna;
- 1(satu) lembar uang pecahan 100.000;
- 2(dua) lembar uang dollar Amerika pecahan satu dollar;
- 1(satu) lembar uang Won pecahan 1000 won;
- 8(delapan) lembar uang pecahan 50.000;
- 1(satu) buah dompet kecil bunga-bunga;
- 4(empat) buah cincin liontin warna kuning keemasan;
- 1(satu) buah cincin kawin warna kuning keemasan;
- 1(satu) buah kalung rantai kecil warna kuning keemasan;
- 1(satu) buah gelang rantai kecil warna kuning keemasan;
- 1(satu) unit motor Honda Vario Techno warna putih setrip merah No Pol DK 4734 OE, Noka : MH1JFJ116EK294431, Nosin : JFJ1E1293258;
- 1(satu) buah jaket kaos warna hitam;
- 1(satu) buah STNK atas nama Kostafina Ludia Marantika;
- 1(satu) buah helm warna hitam;
- 1(satu) buah jaket kaos warna hitam;
- 1(satu) buah dompet warna coklat merk Mont Blanc.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sekalipun Hakim telah menyampaikan haknya dan memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari

Hal 26 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak ELLIEZER TERDAKWA ANAK LENDENG als TERDAKWA ANAK terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 Perum. Nuansa Utama Timur I No. 24 Kuta Selatan Badung karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara mengambil barang orang lain dengan paksa dan kekerasan sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan sekarang bersama dengan terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain).
- Bahwa anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diwilayah Denpasar dan Kuta yaitu di Jalan Teuku Umar Denpasar, Jalan Imambonjol Denpasar, Jalan Cok Tresna Renon Denpasar, Jalan Pulau Buton Denpasar, Jalan Surapati, Jalan Sunset Road Kuta, Jalan Pemogan Denpasar, Jalan Pulau Komodo Denpasar dan masih ada yang lainnya namun tidak ingat, sasaran atau korbannya selalu perempuan;
- Bahwa semua barang yang didapat dari pencurian tersebut dijual kepada tersangka OEI HANDOYO TEGUH als. KONAN (dalam berkas lain) di conter Konan Call Jalan Pulau Misol No. 37 Denpasar Barat ;

Menimbang, bahwa Anak ELLIEZER TERDAKWA ANAK LENDENG als TERDAKWA ANAK telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif , yaitu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat 91) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur mengambil barang Sesutu ;
3. Unsur sebagaian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Unsur dengan untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Unsur berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa kata setiap orang dalam rumusan Pasal di atas, pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana pelaku tindak pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak tidak hanya orang

Hal 27 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan tetapi korporasi dapat pula didudukkan sebagai subyek hukum dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal orang perorangan yang didudukkan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana adalah Anak, maka untuk dapat mengajukan Anak itu ke sidang Anak haruslah dipenuhi syarat bahwa Anak tersebut telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, di persidangan telah dihadapkan seorang Anak yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana Anak tersebut mengaku bernama ELLIEZER TERDAKWA ANAK LENDENG als TERDAKWA ANAK yang identitas selengkapny sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan orangtua Anak tersebut, yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Akta Kelahiran, ternyata Anak, ELLIEZER TERDAKWA ANAK LENDENG als TERDAKWA ANAK lahir pada tanggal 15 Juni 1999, maka oleh karenanya Anak , ELLIEZER TERDAKWA ANAK LENDENG als TERDAKWA ANAK yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun adalah termasuk subyek hukum yang dapat diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa Anak adalah anak ELLIEZER TERDAKWA ANAK LENDENG als TERDAKWA ANAK yang sehat rohani (tidak mengalami gangguan jiwa), dan selain itu berdasarkan pengamatan di persidangan, ternyata Anak ELLIEZER TERDAKWA ANAK LENDENG als TERDAKWA ANAK dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Anak ELLIEZER TERDAKWA ANAK LENDENG als TERDAKWA ANAK dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur essensiil berikut ini;

Unsur mengambil barang sesuatu

Yang dimaksud dengan mengambil yaitu perbuatan aktif memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Yang dimaksud dengan sesuatu barang yaitu segala sesuatu yang berwujud. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan maka hal ini dapat dibuktikan yaitu :

- Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 05.30 Wita saksi I Dewa Ayu Juliantari melintas di Jalan Teuku Umar Denpasar mengendarai sepeda motor merk Beat Putih Nopol DK 8664 SI, saat saksi I Dewa Ayu

Hal 28 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliantari melewati toko Planet Gadget anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna putih setrip merah DK 4734 OE menyalip saksi dari sebelah kiri dan memepet sepeda motor saksi, anak menarik lengan saksi I Dewa Ayu Juliantari selanjutnya saksi berhenti dan tas saksi ditarik hingga putus dan dibawa lari oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul, saksi I Dewa Ayu Juliantari sudah berusaha mengejar keduanya tetapi tidak berhasil. Bahwa tas milik saksi I Dewa Ayu Juliantari yang berhasil diambil oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul berupa tas warna cream yang berisikan 1(satu) buah STNK atas nama I Dewa Gede Raka, 1(satu) buah SIM C atas nama I Dewa Ayu Juliantari, 1(satu) buah Kartu Mahasiswi atas nama I Dewa Ayu Juliantari, 1(satu) buah Handphone merk Iphone S5 warna Gold dan 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 1035 warna hitam dan atas kejadian tersebut saksi I Dewa Ayu Juliantari mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 04.30 Wita saksi Wayan Hunnah melintas di jalan Teuku Umar Denpasar, saat berada di depan Dealer Honda saksi dipepet oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul yang menggunakan Honda Vario Techno warna putih setrip merah DK 4734 OE dengan menggunakan helm warna hitam dan jaket warna hitam dan menarik dompet kulit warna coklat milik saksi Wayan Hunnah yang ditaruh di bagasi motor Scoopy yang saksi kendaraai, yang menarik dompet saksi adalah orang yang dibonceng yaitu anak. Bahwa dompet kulit warna coklat milik saksi Wayan Hunnah yang berhasil diambil oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul berisikan uang tunai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), uang dolar pecahan 1(satu) dolar sebanyak 5(lima) lembar, uang pecahan 1(satu) ringgit sebanyak 2(dua) lembar, 2(dua) buah kartu kredit BCA dan 1(satu) lembar fotocopy KTP atas nama Wayan Hunnah, atas kejadian tersebut saksi Wayan Hunnah mengalami kerugian sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 Wita saksi Dharma Dwi Indah melintas di Jalan Pulau Buton Denpasar dengan mengendarai motor scoopy warna cream Nopol DK 6397 OY dan dipepet oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul yang menggunakan Honda Vario Techno warna putih setrip merah DK 4734 OE dan mengambil tas warna biru tua milik saksi Dharma Dwi Indah yang saksi taruh di depan dibawah disela-sela kaki, selanjutnya anak dan I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul kabur dengan kecepatan tinggi dan saksi sempat

Hal 29 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



mengejanya namun tidak berhasil. Bahwa tas warna biru tua milik saksi Dharma Dwi Indah yang berhasil diambil oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul berisikan 1(satu) buah Handphone merk Samsung J7, 1(satu) buah Iphone 5, 1(satu) buah SIM C, 1(satu) buah kartu ATM BRI, 1(satu) buah ATM Mandiri, 1(satu) buah kartu berobat Surya Husada, 1(satu) buah dompet warna merah dan 1(satu) buah kartu member Hawa Gym serta uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), atas kejadian tersebut saksi Dharma Dwi Indah mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3) Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 05.30 Wita saksi I Dewa Ayu Juliantari melintas di Jalan Teuku Umar Denpasar mengendarai sepeda motor merk Beat Putih Nopol DK 8664 SI, saat saksi I Dewa Ayu Juliantari melewati toko Planet Gadget anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna putih setrip merah DK 4734 OE menyalip saksi dari sebelah kiri dan memepet sepeda motor saksi, anak menarik lengan saksi I Dewa Ayu Juliantari selanjutnya saksi berhenti dan tas saksi ditarik hingga putus dan dibawa lari oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul, saksi I Dewa Ayu Juliantari sudah berusaha mengejar keduanya tetapi tidak berhasil. Bahwa tas milik saksi I Dewa Ayu Juliantari yang berhasil diambil oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul berupa tas warna cream yang berisikan 1(satu) buah STNK atas nama I Dewa Gede Raka, 1(satu) buah SIM C atas nama I Dewa Ayu Juliantari, 1(satu) buah Kartu Mahasiswi atas nama I Dewa Ayu Juliantari, 1(satu) buah Handphone merk Iphone S5 warna Gold dan 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 1035 warna hitam dan atas kejadian tersebut saksi I Dewa Ayu Juliantari mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 04.30 Wita saksi Wayan Hunnah melintas di jalan Teuku Umar Denpasar, saat berada di depan Dealer Honda saksi dipepet oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul yang menggunakan Honda Vario Techno warna putih setrip merah DK 4734 OE dengan menggunakan helm warna hitam dan jaket warna hitam dan menarik dompet kulit warna coklat milik saksi Wayan Hunnah yang ditaruh di bagasi motor Scoopy yang saksi kendara, yang menarik dompet saksi adalah orang yang dibonceng yaitu anak.

Hal 30 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dompet kulit warna coklat milik saksi Wayan Hunnah yang berhasil diambil oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul berisikan uang tunai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), uang dolar pecahan 1(satu) dolar sebanyak 5(lima) lembar, uang pecahan 1(satu) ringgit sebanyak 2(dua) lembar, 2(dua) buah kartu kredit BCA dan 1(satu) lembar fotocopy KTP atas nama Wayan Hunnah, atas kejadian tersebut saksi Wayan Hunnah mengalami kerugian sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 Wita saksi Dharma Dwi Indah melintas di Jalan Pulau Buton Denpasar dengan mengendarai motor scoopy warna cream Nopol DK 6397 OY dan dipepet oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul yang menggunakan Honda Vario Techno warna putih setrip merah DK 4734 OE dan mengambil tas warna biru tua milik saksi Dharma Dwi Indah yang saksi taruh di depan dibawah disela-sela kaki, selanjutnya anak dan I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul kabur dengan kecepatan tinggi dan saksi sempat mengejanya namun tidak berhasil. Bahwa tas warna biru tua milik saksi Dharma Dwi Indah yang berhasil diambil oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul berisikan 1(satu) buah Handphone merk Samsung J7, 1(satu) buah Iphone 5, 1(satu) buah SIM C, 1(satu) buah kartu ATM BRI, 1(satu) buah ATM Mandiri, 1(satu) buah kartu berobat Surya Husada, 1(satu) buah dompet warna merah dan 1(satu) buah kartu member Hawa Gym serta uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), atas kejadian tersebut saksi Dharma Dwi Indah mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4) Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

- a) Barang yang diambil oleh Terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) dan Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK berupa satu buah tas yang berisikan STNK, SIM C, HP Iphone 5 S, HP Nokia seri 1035 dan kartu mahasiswa di Jalan Teuku Umar Denpasar tanggal 2 Maret 2017, kemudian HP nya dijual dan uangnya dibagi berdua oleh para terdakwa.
- b) Barang yang diambil oleh Terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) dan Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK berupa satu buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar RP. 650.000,- uang pecahan 1 dollar sebanyak 5 lembar, uang pecahan 1 ringgit

Hal 31 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 lembar, 2 buah kartu kredit, card BCA dan 1 lembar foto copy KTP di Jalan Teuku Umar Denpasar tanggal 14 Maret 2017, kemudian HP nya dijual dan uangnya dibagi berdua oleh terdakwa.

- c) Barang yang diambil oleh Terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) dan Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK berupa satu buah tas yang berisikan satu buah Hendphone merk samsung J7, satu buah Iphone 5, satu buat SIM C, satu buah kartu ATM BRI, satu buah kartu ATM Mandiri, satu buah kartu berobat Surya Husada, satu buah dompet warna merah dan satu buah kartu Hawa gym serta uang tunai sebesar Rp. 700.000,- di Jalan Pulau Buton Denpasar tanggal 15 Maret 2017, kemudian HP nya dijual dan uangnya dibagi berdua oleh terdakwa.

Perbuatan Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK dan terdakwa I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL (dalam berkas lain) pada saat mengambil barang-barang tersebut serta memindah tangankan dan atau menjualnya tanpa ijin dari pemiliknya. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah.

Jadi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

5) **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Bahwa istilah bersama-sama (verenigde personen) menunjukkan bahwa 2 (dua) orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul melakukan penjabretan adalah dengan naik sepeda motor dimana saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul membonceng anak, keduanya mulai melancarkan aksinya sekitar pukul 03.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita. Di jalan yang sepi saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul memepet motor korban, apabila posisi dompet atau tas ditaruh di dashbord depan maka saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul yang mengambilnya, jika korban menggunakan tas yang digendong dengan cara disilang di dada maka anak yang menarik tas tersebut, selanjutnya keduanya tancap gas agar tidak diketahui identitasnya. Bahwa anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul sejak bulan Oktober 2016 sudah mengambil barang orang lain dengan cara paksa kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan diantaranya adalah pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 menjamret saksi I Dewa Ayu Juliantari di Jalan Teuku Umar Denpasar, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 menjambret saksi Wayan Hunnah di jalan Teuku Umar

Hal 32 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 saksi Dharma Dwi Indah di Jalan Pulau Buton Denpasar. Bahwa barang-barang yang didapatkan berupa Handphone dijual oleh saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul kepada saksi Oei Handoyo Teguh Triatmojo Als Konan (dalam berkas lain) selalu dilakukan berdua dan uangnya dibagi antara saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul dan anak.

Jadi unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

6. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Bahwa anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul (dalam berkas lain) sejak bulan Oktober 2016 sudah mengambil barang orang lain dengan cara paksa kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan diantaranya :

- Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 05.30 Wita saksi I Dewa Ayu Juliantari melintas di Jalan Teuku Umar Denpasar mengendarai sepeda motor merk Beat Putih Nopol DK 8664 SI, saat saksi I Dewa Ayu Juliantari melewati toko Planet Gadget anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna putih setrip merah DK 4734 OE menyalip saksi dari sebelah kiri dan memepet sepeda motor saksi, anak menarik lengan saksi I Dewa Ayu Juliantari selanjutnya saksi berhenti dan tas saksi ditarik hingga putus dan dibawa lari oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul, saksi I Dewa Ayu Juliantari sudah berusaha mengejar keduanya tetapi tidak berhasil. Bahwa tas milik saksi I Dewa Ayu Juliantari yang berhasil diambil oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul berupa tas warna cream yang berisikan 1(satu) buah STNK atas nama I Dewa Gede Raka, 1(satu) buah SIM C atas nama I Dewa Ayu Juliantari, 1(satu) buah Kartu Mahasiswi atas nama I Dewa Ayu Juliantari, 1(satu) buah Handphone merk Iphone S5 warna Gold dan 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 1035 warna hitam dan atas kejadian tersebut saksi I Dewa Ayu Juliantari mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 04.30 Wita saksi Wayan Hunnah melintas di jalan Teuku Umar Denpasar, saat berada di depan Dealer Honda saksi dipepet oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul yang menggunakan Honda Vario Techno warna putih setrip

Hal 33 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah DK 4734 OE dengan menggunakan helm warna hitam dan jaket warna hitam dan menarik dompet kulit warna coklat milik saksi Wayan Hunnah yang ditaruh di bagasi motor Scoopy yang saksi kendaraai, yang menarik dompet saksi adalah orang yang dibonceng yaitu anak. Bahwa dompet kulit warna coklat milik saksi Wayan Hunnah yang berhasil diambil oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul berisikan uang tunai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), uang dolar pecahan 1(satu) dolar sebanyak 5(lima) lembar, uang pecahan 1(satu) ringgit sebanyak 2(dua) lembar, 2(dua) buah kartu kredit BCA dan 1(satu) lembar fotocopy KTP atas nama Wayan Hunnah, atas kejadian tersebut saksi Wayan Hunnah mengalami kerugian sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 Wita saksi Dharma Dwi Indah melintas di Jalan Pulau Buton Denpasar dengan mengendarai motor scoopy warna cream Nopol DK 6397 OY dan dipepet oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul yang menggunakan Honda Vario Techno warna putih setrip merah DK 4734 OE dan mengambil tas warna biru tua milik saksi Dharma Dwi Indah yang saksi taruh di depan dibawah disela-sela kaki, selanjutnya anak dan I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul kabur dengan kecepatan tinggi dan saksi sempat mengejanya namun tidak berhasil. Bahwa tas warna biru tua milik saksi Dharma Dwi Indah yang berhasil diambil oleh anak dan saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul berisikan 1(satu) buah Handphone merk Samsung J7, 1(satu) buah Iphone 5, 1(satu) buah SIM C, 1(satu) buah kartu ATM BRI, 1(satu) buah ATM Mandiri, 1(satu) buah kartu berobat Surya Husada, 1(satu) buah dompet warna merah dan 1(satu) buah kartu member Hawa Gym serta uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), atas kejadian tersebut saksi Dharma Dwi Indah mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa barang-barang yang didapatkan berupa Handphone dijual oleh saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul kepada saksi Oei Handoyo Teguh Triatmojo Als Konan (dalam berkas lain) selalu dilakukan berdua dan uangnya dibagi antara saksi I Putu Vicky Agusta Wijaya Als Bikul dan anak.

Dengan demikian unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa namun demikian hal itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa, karena anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK yang masih berumur belasan tahun

Hal 34 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk anak dalam kondisi rentan, yang secara psikologis masih labil sehingga mudah diajak untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan tanpa memikirkan secara matang benar tidaknya perbuatannya itu maupun akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut, maka atas dasar pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perbuatan seseorang yang telah merugikan hak-hak anak dengan memanfaatkan kondisi rentan anak itu adalah suatu perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan sanksi, Hakim mendasarkan pada kualitas perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya tersebut, dimana perbuatan Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK telah membuat tidak nyaman dan keresahan masyarakat sekitarnya maka untuk memperbaiki perilaku Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK perlu mendapat pembinaan yang lebih disiplin didalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga karenanya Hakim memandang cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum, dan penyesalan Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK serta permohonan orangtua dari Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK , menurut Hakim telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan tersebut di atas, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara ini, menurut Hakim telah dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri bahkan telah setimpal dengan kesalahan pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK dijatuhi pidana penjara, sedangkan Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung dous warna hitam;
- 1(satu) buah HP merk Samsung 3G warna hitam;
- 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1(satu) buah tas warna ping;

Hal 35 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah dompet warna hitam merk guess;
- 1(satu) buah dompet warna merah merk chloe;
- 1(satu) buah dompet warna merah merk guess;
- 1(satu) buah dompet warna merah tanpa merk;
- 1(satu) buah dompet warna coklat kotak-kotak tanpa merk;
- 1(satu) buah dompet warna coklat tanpa merk;
- 1(satu) buah KTP atas nama Wayan Hunnah;
- 2(dua) buah kartu kredit card BCA atas nama Wayan Hunnah;
- 1(satu) buah kartu ATM BRI No Seri 60130133340553134;
- 1(satu) buah kartu ATM Mandiri No Seri : 4616994199667330;
- 1(satu) buah kartu berobat Surya Husada atas nama Komang Githa Trisnasari;
- 1(satu) buah kartu Hawa Gym atas nama Indah;
- 1(satu) buah KTP atas nama Ni Luh Yuliasuti;
- 1(satu) buah STNK atas nama Ni Luh Yuliasuti;
- 1(satu) buah KTP atas nama Ni Made Juniyanti;
- 1(satu) buah STNK atas nama Komang Edi Sutrisna;
- 1(satu) lembar uang pecahan 100.000;
- 2(dua) lembar uang dollar Amerika pecahan satu dollar;
- 1(satu) lembar uang Won pecahan 1000 won;
- 8(delapan) lembar uang pecahan 50.000;
- 1(satu) buah dompet kecil bunga-bunga;
- 4(empat) buah cincin liontin warna kuning keemasan;
- 1(satu) buah cincin kawin warna kuning keemasan;
- 1(satu) buah kalung rantai kecil warna kuning keemasan;
- 1(satu) buah gelang rantai kecil warna kuning keemasan;
- 1(satu) unit motor Honda Vario Techno warna putih setrip merah No Pol DK 4734 OE, Noka : MH1JFJ116EK294431, Nosin : JFJ1E1293258;
- 1(satu) buah jaket kaos warna hitam;
- 1(satu) buah STNK atas nama Kostafina Ludia Marantika;
- 1(satu) buah helm warna hitam;
- 1(satu) buah jaket kaos warna hitam;
- 1(satu) buah dompet warna coklat merk Mont Blanc.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak tersebut, perlu dikemukakan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu;

Hal yang memberatkan :

Hal 36 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum meresahkan lingkungan dan masyarakat disekitar;

Hal yang meringankan :

- Anak adalah merupakan generasi muda dengan kesempatan untuk menjadi seseorang yang bermanfaat untuk Negara;
- Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan memiliki niat baik untuk melanjutkan sekolahnya;
- Anak benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Anak selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK dijatuhi pidana dan tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dalam keadaan memberatkan Yang Dilakukan Beberapa Kali* " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung dous warna hitam;
 - 1(satu) buah HP merk Samsung 3G warna hitam;
 - 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - 1(satu) buah tas warna ping;
 - 1(satu) buah dompet warna hitam merk guess;
 - 1(satu) buah dompet warna merah merk chloe;
 - 1(satu) buah dompet warna merah merk guess;
 - 1(satu) buah dompet warna merah tanpa merk;
 - 1(satu) buah dompet warna coklat kotak-kotak tanpa merk;

Hal 37 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah dompet warna coklat tanpa merk;
- 1(satu) buah KTP atas nama Wayan Hunnah;
- 2(dua) buah kartu kredit card BCA atas nama Wayan Hunnah;
- 1(satu) buah kartu ATM BRI No Seri 60130133340553134;
- 1(satu) buah kartu ATM Mandiri No Seri : 4616994199667330;
- 1(satu) buah kartu berobat Surya Husada atas nama Komang Githa Trisnasari;
- 1(satu) buah kartu Hawa Gym atas nama Indah;
- 1(satu) buah KTP atas nama Ni Luh Yuliasuti;
- 1(satu) buah STNK atas nama Ni Luh Yuliasuti;
- 1(satu) buah KTP atas nama Ni Made Juniyantri;
- 1(satu) buah STNK atas nama Komang Edi Sutrisna;
- 1(satu) lembar uang pecahan 100.000;
- 2(dua) lembar uang dollar Amerika pecahan satu dollar;
- 1(satu) lembar uang Won pecahan 1000 won;
- 8(delapan) lembar uang pecahan 50.000;
- 1(satu) buah dompet kecil bunga-bunga;
- 4(empat) buah cincin liontin warna kuning keemasan;
- 1(satu) buah cincin kawin warna kuning keemasan;
- 1(satu) buah kalung rantai kecil warna kuning keemasan;
- 1(satu) buah gelang rantai kecil warna kuning keemasan;
- 1(satu) unit motor Honda Vario Techno warna putih setrip merah No Pol DK 4734 OE, Noka : MH1JFJ116EK294431, Nosin : JFJ1E1293258;
- 1(satu) buah jaket kaos warna hitam;
- 1(satu) buah STNK atas nama Kostafina Ludia Marantika;
- 1(satu) buah helm warna hitam;
- 1(satu) buah jaket kaos warna hitam;
- 1(satu) buah dompet warna coklat merk Mont Blanc;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL;

6. Membebaskan kepada Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017, oleh I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh A. A. Ayu Anom Puspadi, S.H., Panitera Pengganti pada

Hal 38 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Kadek Suasti Ariani ,S.H.
Penuntut Umum dan Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK
didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

A.A.Ayu Anom Puspadi , SH.

I Wayan Kawisada ,S.H.,M.Hum .

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Anak TERDAKWA ANAK als. TERDAKWA ANAK
maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik terhadap isi putusan
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Juni 2017 No. 23/Pid.Sus -Anak/2017/PN
Dps ;

PANITERA PENGANTI

A.A.Ayu Anom Puspadi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 40 dari 39 Putusan Pidana N0.23/Pid Sus- Anak /2017/PN Dps